

1501133-81.2021.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2191987/2021 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 19070891 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2193/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2191987 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba-SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501133-81.2021.8.26.0126 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501133-81.2021.8.26.0126

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2191987/2021 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 19070891 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2193/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2191987 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICK SILVA DE CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Vistos.

Trata-se de processo-crime instaurado, por denúncia do Ministério Público, em desfavor de NICK SILVA DE CARVALHO, ambos já qualificados, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi deduzida nos seguintes termos:

“Consta do inquérito policial que no dia 15 de julho de 2021, às 21:10 horas, na rua Alexandre de Souza Freire, 205, Martim de Sá, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba, NICK SILVA DE CARVALHO, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico de drogas, 07 (sete) microtubos de cocaína, com peso de 13,42 gramas, 10 (dez) pedras de crack, com peso de 10,4 gramas e 24 (vinte e quatro) porções de maconha, com peso de 32,11 gramas, conforme Auto de Exibição/Apreensão de fls. 09/10 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 12/13. Segundo apurado, o DENUNCIADO, com a intenção de praticar a difusão ilícita de drogas, dirigiu-se até o local dos fatos e munindo-se de entorpecentes, deu início ao comércio ilícito de drogas. Policiais militares, durante o patrulhamento, avistaram o DENUNCIADO, e, em razão da sua atitude suspeita, promoveram a abordagem. O DENUNCIADO trazia consigo, no interior de uma mochila, marca fatal, 07 (sete) microtubos de cocaína, 10 (dez) pedras de crack e 24 (vinte e quatro) porções de maconha, todos embalados individualmente, mais a quantia de R\$ 9,00 (nove reais). Informalmente, aos policiais militares, o DENUNCIADO relatou sobre a mercancia dos entorpecentes. Tais circunstâncias, notadamente a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, evidenciam a prática do tráfico de drogas." (fls. 03-04).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 62-65).

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2021 (fls. 103-104).

O acusado apresentou resposta à acusação (fls. 132-133).

Foi ratificado o recebimento da denúncia, sendo designada audiência e instrução e julgamento (fls. 134-135).

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas, bem como a inquirição dos acusados, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 (fls. 169-170).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais (fls. 373-383), pugnou pela procedência da ação, sem possibilidade de aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, assim como o reconhecimento dos antecedentes criminais dos acusados e a imposição de regime inicial fechado para ambos os acusados.

A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais sustentando que os delitos não restaram devidamente comprovados, diante da ausência de provas à condenação.

Argumentou que devida a fixação de pena mínima e o reconhecimento da confissão espontânea do acusado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Inexistem alegações a respeito do trâmite processual e, tampouco, há, neste contexto, matéria a se conhecer de ofício, dado que o feito transcorreu regularmente.

Por esta razão, possível o julgamento do mérito.

2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal, a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. *Justificação e Crítica - perspectivas de uma teoria crítica da política*. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. *Sobre a Violência*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia.

Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos – os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta –, nas hipóteses de procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência dos fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. *Ônus da prova no processo penal*. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de condenação está à mercê da maior ou menor solidez do contexto probatório que se

está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro probatório para que se possa proferir um decreto condenatório. Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática dos delitos imputados aos réus.

3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que materialidades e autorias restam demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13-14), Auto de Constatação Preliminar (fl. 16-17), fotos (fls. 20-22), laudos periciais (fls. 111-113; 122-124) e, ainda, pela prova oral produzida em juízo.

4. Passo à análise da autoria.

Nesse contexto, as testemunhas Anderson e Fernando (policiais militares) ratificaram as versões que apresentaram em sede de inquérito. Especificamente, narram, em síntese, que estavam realizando um patrulhamento pelo bairro quando se depararam com o acusado que apresentou nervosismo ao visualizar a viatura policial. Em seguida, abordaram o acusado que levava consigo, em uma mochila, os entorpecentes apreendidos. Em conversa com o acusado, este informou que teria comprado as substâncias com objetivo de revendê-las. Disse que as substâncias estavam fracionadas, em situação que indica a mercancia. Esclareceu que inicialmente o acusado estava caminho em sentido a viatura, de boné e cabeça baixa, mas ao vê-la alterou seu trajeto, o que provocou estranheza, sobretudo porque no bairro estava sendo realizada diligência para encontrar outro suspeito. Em seu interrogatório, o acusado confessou a prática do delito.

5. Diante deste cenário, entendo que ficaram comprovadas autorias e materialidades do delito de tráfico.

No ponto, ressalto, em primeiro lugar, que os policiais militares narraram com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos. Além disso, não há nos autos indícios de que eles tenham se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa aos acusados. Ao contrário, o que se observa é que os agentes públicos asseveraram com precisão o desdobramento dos fatos, imprimindo certeza e seriedade em suas narrativas.

Neste contexto, a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o testemunho dos policiais tem valor idêntico ao de outras pessoas quaisquer que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

E, também, do STJ:

"3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)".

Ademais, o acusado confessou a prática do delito.

Nesse cenário, observe-se que os relatos confirmaram a pretensão punitiva descrita na inicial acusatória.

6. Por esta razão, passa à análise do tipo penal.

6.1. Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não se faz necessário que o acusado seja surpreendido no próprio ato da mercancia ilícita. Isto porque o tipo penal exposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é um crime de núcleo misto e alternativo, para o qual basta a configuração de uma das condutas nucleares do tipo para que esteja comprovada a prática penal.

Nesse sentido, observe-se a redação do art. 33, da Lei 11.343/06: "Art.33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (grifo nosso).

In casu, a conduta dos agentes se ajusta aos verbos descritos no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, consumando-se o delito com a prática de qualquer uma das hipóteses previstas, na medida em que as condutas se enquadram na forma descritiva dos tipos penais de: "trazer consigo".

Por esta razão, comprovada a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Destaque-se, ainda, que impossível a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que ambos os acusados apresentam sentenças penais com trânsito em julgado (fls. 165-168), não preenchendo, pois, o requisito legal de primariedade.

7. A respeito dos demais elementos dos injustos penais, observa-se que o réu é imputável, tem a consciência da ilicitude de suas ações, lhe era exigível conduta diversa e não agia amparado por causa excludente de ilicitude, devendo, então, responder pelas ações praticadas, dado que todos os elementos da estrutura analítica dos delitos estão presentes.

8. Passo à dosimetria da pena.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, apresenta pena abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

8.1. Na análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, não foi possível valorar a conduta social, o comportamento da vítima, a personalidade da agente, em razão da ausência de elementos informativos a respeito de tais vetores. Ainda, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

A respeito dos antecedentes observa-se que o acusado apresente duas condenações penais com trânsito em julgado (fls.165-168). Por esta razão, uma delas será analisada nesta fase da dosimetria.

Ainda, em relação aos crimes previstos na 'Lei de Drogas', o art. 42 da Lei 11.343/06, estabelece, como circunstâncias preponderantes no contexto da análise da primeira fase da dosimetria, a ponderação da natureza e quantidade de drogas. In casu, a quantidade de drogas é bastante modesta, pesando, até mesmo, em favor do acusado. Em contrapartida, a natureza da droga deve ser analisada negativamente, uma vez que duas das substâncias em análise (crack e cocaína) são capazes de gerar gravíssimos danos à saúde e implicar em forte dependência química, conforme consenso na comunidade científica.

Desta maneira, a pena base fica em: 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

9.2. Passo à segunda fase da dosimetria. Neste momento, analisam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes.

O acusado é reincidente (fls. 166-168). No entanto, está presente a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP, atraindo, pois, a incidência do art. 67, do CP.

No caso, considerando que se trata de uma única reincidência sendo considerada nesta fase, devida a compensação integral entre as circunstâncias, na forma do art. 67, do CP.

A pena intermediária fica, então, em: 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

9.3. Na terceira fase da dosimetria analisam-se as causas de aumento e diminuição. In casu, não se vislumbra nenhuma causa de aumento ou diminuição.

Pelo exposto, a pena definitiva fica em: 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

9. Tendo em vista o quantum de pena aplicado e a reincidência dos acusados, nos termos do art. 33, §2º, do CP, fixo o regime FECHADO para o início de cumprimento de pena.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006), haja vista a inexistência de provas a respeito de riqueza, e deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, desde a data da infração.

10. O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese, notadamente para o fato delituoso em comento, relativo ao bom comportamento carcerário (art. 112 da LEP) que, in casu, não é do conhecimento profundo deste Juízo.

11. Em vista do quantum de pena aplicado, inviável a aplicação dos art. 44 e art. 77, do CP.

Ante o exposto, com fundamento no art. 387, do CPP, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o acusado NICK SILVA DE CARVALHO, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, com atualização monetária, nos termos da tabela do e. TJ-SP.

Tendo em vista que a sentença penal não tem por consequência alterar de maneira automática e imediata a condição processual dos acusados, deixo de proceder com alterações a respeito das medidas cautelares. Ademais, no ponto, destaque-se que em vista dos fundamentos acima apresentados e da ausência de alteração a respeito da situação fática dos acusados, as prisões preventivas se mantêm válidas e necessárias, sobretudo considerando a reincidência dos acusados, os fatos praticados e a necessidade de manutenção da ordem pública.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

Na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003 e art. 804, do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, observada eventual gratuidade que lhes sejam deferidas.

Serve a presente decisão como ofício/mandado/intimação.

Nos termos do art. 50-A, da Lei 11.343/2006, DETERMINO a incineração das drogas apreendidas, sendo tomadas as devidas cautelas legais.

Nos termos do art. 61, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, uma vez que comprovada suas vinculações com os delitos. Seja procedida com a destinação devida, nos termos da lei.

Após o trânsito em julgado:

i. Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal;

ii. Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal;

iii. Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

iv. Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;

v. Expeça-se guia de execução penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Caraguatatuba, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA